Aviso de privacidad integral de pacientes de Sculpture

Versión 1.3 12 de noviembre de 2026

Identidad domicilio y alcance

A partir del 12 de noviembre de 2026, Sculpture App es operada por MORENO SCULPTURE TECHNOLOGIES, S.A.S., representada legalmente por Faustino Adolfo Moreno Medina. La sociedad es responsable del tratamiento de datos personales que determina en la operación de las aplicaciones desde esa fecha. Domicilio para este aviso y solicitudes: Avenida Bonampak, Lote 4, Supermanzana 4A, Manzana 1, Interior 906, C.P. 77500, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México.

Este aviso se refiere a los datos de pacientes gestionados mediante Sculpture Recovery y consultados o administrados por personal autorizado mediante Sculpture Team. Los nombres Sculpture y sus aplicaciones identifican herramientas de apoyo; no sustituyen la identidad del responsable. La atención médica, las decisiones clínicas y la custodia de expedientes se rigen por la intervención y las obligaciones de los profesionales y prestadores correspondientes. El cambio de operador de la plataforma no modifica por sí mismo esas responsabilidades.

Los datos propios de las personas que utilizan Sculpture Team para colaborar con el responsable se describen en el aviso de usuarios autorizados de Team en https://sculpturecancun.com/privacidad/team/. Si un hospital, laboratorio u otro profesional determina sus propios tratamientos, deberá cumplir sus obligaciones y proporcionar el aviso que le corresponda.

Datos personales que se tratan

Según la atención y las funciones utilizadas, se tratan datos de identificación y contacto, como nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo, correo electrónico, teléfono, domicilio e información necesaria para identificar a la paciente o verificar una representación cuando proceda.

Los datos de atención incluyen antecedentes médicos y quirúrgicos, alergias, diagnósticos, procedimientos, evolución, síntomas, dolor, temperatura, heridas, drenajes, restricciones, tratamientos, medicamentos, estudios, citas, indicaciones, notas y comunicaciones. También pueden incluir fotografías e imágenes clínicas y documentos relacionados con el episodio, aportados por la paciente o por el equipo autorizado.

En las aplicaciones se gestionan respuestas a seguimientos, fotografías solicitadas, mensajes, información de citas y estudios, documentos y evidencias de comunicaciones y aceptaciones que efectivamente se realicen. Los datos de salud y las imágenes que revelen salud o aspectos íntimos son datos personales sensibles.

Para operar y proteger las cuentas se tratan identificadores de cuenta y sesión, idioma y datos técnicos de acceso, dispositivo y funcionamiento que generan las funciones y servicios utilizados. Los registros técnicos pueden incluir dirección IP, información del sistema, errores y rendimiento. Estos datos se usan para autenticación, seguridad, soporte y diagnóstico técnico; su existencia no autoriza finalidades ajenas a las informadas.

Se procura recabar únicamente información pertinente para la atención y el servicio utilizado. La paciente no debe enviar datos de otras personas ajenos a su episodio ni contraseñas en mensajes o archivos.

Finalidades necesarias

Los datos se utilizan para identificar a la paciente y su episodio; apoyar y documentar la atención a cargo del equipo tratante; integrar y administrar su información clínica; dar seguimiento a la recuperación; revisar los

datos e imágenes solicitados; comunicar indicaciones, restricciones y cuidados; gestionar información de medicamentos, estudios y citas; y facilitar la comunicación privada con el equipo autorizado.

También se utilizan para habilitar el acceso por invitación o provisión autorizada, autenticar cuentas, asignar y controlar permisos, prevenir accesos indebidos, atender incidentes, mantener las funciones utilizadas, prestar soporte técnico y conservar la evidencia de instrucciones, comunicaciones o consentimientos que corresponda.

Se tratan asimismo para atender aclaraciones y solicitudes de derechos, cumplir obligaciones sanitarias y legales de documentación y conservación, y responder requerimientos de autoridad conforme a su fundamento. La disponibilidad técnica de un dato no permite utilizarlo para cualquier otro propósito.

Finalidades opcionales y difusión de imágenes

El tratamiento para la atención y el seguimiento no autoriza usar fotografías, videos, mensajes, estudios o información identificable para publicidad, promoción, redes sociales, testimonios o difusión pública. Los usos secundarios que requieran autorización o consentimiento se documentarán en un instrumento separado, con su finalidad, medios, destinatarios y alcance.

La negativa o revocación respecto de usos opcionales no condiciona la atención ni el seguimiento necesario. La aceptación de términos de uso o de este aviso no constituye por sí sola permiso para difusión promocional.

Consentimiento y otras bases aplicables

El tratamiento de datos personales se realiza con el consentimiento requerido o con el fundamento legal aplicable al caso. Para datos sensibles se requiere consentimiento expreso y por escrito, salvo que proceda un supuesto legal específico. Las excepciones no se aplican de manera general por el solo carácter médico de la información.

Cuando se recabe consentimiento mediante un medio electrónico se utilizará una manifestación expresa asociada a la identidad de la persona y al texto correspondiente, con la evidencia que proceda. La publicación de un aviso, la descarga de la app, el inicio de sesión, la navegación o la carga de un archivo no acreditan por sí solos un consentimiento sensible.

El consentimiento sobre datos es distinto del consentimiento informado para un procedimiento médico, de la aceptación de términos y de la autorización para usos promocionales de imágenes. Si interviene un representante, se verificarán su identidad y facultades cuando corresponda.

Acceso del personal autorizado

El equipo que participa bajo las instrucciones del responsable accede únicamente a la información necesaria para sus funciones y a los pacientes o episodios autorizados. Las cuentas, roles y permisos de Sculpture Team no confieren acceso general por el solo hecho de pertenecer al equipo.

Quienes intervienen en el tratamiento deben observar confidencialidad y las obligaciones profesionales, legales y contractuales que les correspondan. La comunicación con la paciente y las decisiones clínicas son responsabilidad del profesional competente; las aplicaciones no realizan diagnósticos ni prescripciones autónomas.

Comunicaciones para la atención y transferencias

Cuando sea necesario para la atención, podrán comunicarse los datos pertinentes a médicos, anestesiólogos, enfermería, hospitales, laboratorios, gabinetes y otros prestadores involucrados, según su función real. También podrán comunicarse a autoridades cuando exista una obligación o requerimiento legal aplicable.

Para cada comunicación se atiende a su finalidad, destinatario y fundamento. Cuando una transferencia requiera consentimiento, se recabará antes de realizarla; los supuestos legales de excepción se aplicarán a las circunstancias concretas y no como autorización indiscriminada. El destinatario deberá conocer las finalidades y condiciones que correspondan.

Este aviso no autoriza una cesión global de la base de pacientes ni una comunicación de datos a cualquier adquirente del software. Los cambios de responsable o de finalidades deben cumplir los requisitos que resulten aplicables.

Proveedores tecnológicos y tratamiento fuera de México

La operación actual utiliza servicios tecnológicos de infraestructura, alojamiento, bases de datos, almacenamiento de archivos, autenticación y otros servicios de comunicación, seguridad o diagnóstico técnico que resulten necesarios para las funciones utilizadas. Pueden intervenir proveedores y servicios ubicados fuera de México; no se afirma que toda la información se almacene o trate exclusivamente en México.

Cuando un proveedor trate datos por cuenta del responsable, deberá hacerlo dentro de las instrucciones y finalidades del servicio y conforme a sus obligaciones legales y condiciones contractuales aplicables, con acceso limitado, seguridad y confidencialidad. Su intervención técnica no le concede permiso para explotar información clínica con fines propios ajenos al servicio.

Las operaciones por encargo se distinguen de las transferencias a otros responsables. Si un tercero realiza un tratamiento para finalidades propias, su función y fundamento deberán identificarse y deberá proporcionarse la información o recabarse el consentimiento que proceda.

Seguridad confidencialidad e incidentes

El responsable debe mantener medidas administrativas, técnicas y físicas acordes con la sensibilidad y los riesgos de la información, incluidas la gestión de accesos, la protección de credenciales y los deberes de confidencialidad. El acceso técnico de soporte se limita a los casos y datos necesarios.

No se garantiza la ausencia absoluta de incidentes. Los que afecten los datos deberán evaluarse y atenderse, y se realizarán las comunicaciones a las personas afectadas y autoridades que resulten legalmente exigibles. Esta cláusula no elimina la responsabilidad de quienes intervengan en el tratamiento.

Conservación cierre de cuenta y supresión

La información se conserva durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades y las obligaciones aplicables. Cuando forme parte de un expediente clínico sujeto a la NOM 004 SSA3 2012, se conservará como mínimo cinco años desde el último acto médico, además de los plazos adicionales que correspondan por una obligación o responsabilidad legal.

Las cuentas, registros técnicos, invitaciones y evidencias de aceptación no tienen automáticamente el mismo plazo que el expediente clínico. Su conservación debe limitarse a las finalidades y responsabilidades que la justifiquen. Al concluir estas se aplicarán el bloqueo, la supresión o la conservación legal que proceda.

El cierre o eliminación de una cuenta no equivale a eliminar de inmediato el expediente clínico ni la información cuya conservación sea exigible. Tampoco impide ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los casos que correspondan. Las copias que deban permanecer restringidas por una obligación de conservación no podrán utilizarse para otras finalidades.

Derechos ARCO y forma de presentar solicitudes

La paciente o su representante puede solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante una solicitud por escrito dirigida a MORENO SCULPTURE TECHNOLOGIES, S.A.S., entregada o enviada al domicilio Avenida Bonampak, Lote 4, Supermanzana 4A, Manzana 1, Interior 906, C.P. 77500, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México. También puede enviarla a privacidad@sculpturecancun.com. En la solicitud debe indicarse un medio para recibir la respuesta.

La solicitud debe incluir nombre de la titular; documentación necesaria para acreditar identidad y, en su caso, representación; el derecho o petición concreta; descripción de los datos involucrados, salvo que se trate de acceso; y la información que facilite localizarlos. Para rectificación deben indicarse los cambios solicitados y su soporte. No deben aportarse contraseñas ni documentos originales innecesarios.

La determinación se comunicará en un máximo de veinte días hábiles contados desde la recepción de la solicitud. Si resulta procedente, se hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la comunicación de la respuesta. Cada plazo puede ampliarse una sola vez por un periodo igual cuando se justifique conforme a la ley.

La entrega requiere verificar identidad y proteger datos de terceros. Una negativa o limitación deberá explicar la causa aplicable; la conservación clínica no justifica rechazar automáticamente todos los derechos. El ejercicio es gratuito, sin perjuicio de costos de reproducción o envío legalmente permitidos. La persona conserva la posibilidad de acudir ante la autoridad competente.

Revocación y limitación del uso o divulgación

La revocación del consentimiento y las solicitudes para limitar el uso o divulgación pueden presentarse por escrito al mismo domicilio o al correo privacidad@sculpturecancun.com, dirigidas a MORENO SCULPTURE TECHNOLOGIES, S.A.S., identificando a la persona, el tratamiento y su petición, con un medio para recibir respuesta. Se verificará identidad o representación cuando corresponda y se informará la determinación aplicable.

La revocación no tiene efectos retroactivos. Puede subsistir el tratamiento que sea necesario por una obligación o fundamento legal concreto, que deberá explicarse. La negativa a un uso promocional opcional no requiere una causa médica. Si una limitación afecta una función necesaria del seguimiento digital, se explicarán su efecto y los medios alternativos de atención.

Consulta cambios y vigencia

Las versiones anteriores identificaban a Faustino Adolfo Moreno Medina como operador. Desde la entrada en vigor de v1.3, el operador identificado es MORENO SCULPTURE TECHNOLOGIES, S.A.S. La actualización tiene efectos prospectivos. Por sí sola no cede contratos ni derechos de propiedad intelectual, no transfiere expedientes o datos personales históricos y no modifica constancias anteriores.

El aviso integral se pone a disposición en https://sculpturecancun.com/privacidad/ y por los medios del servicio. Las modificaciones se comunicarán mediante la publicación de una nueva versión y, cuando corresponda, mediante un aviso dirigido a las personas afectadas. Si un cambio requiere consentimiento adicional, se recabará antes del tratamiento que lo exija. La constancia de lectura registrada en Recovery identifica el aviso y su versión. Se recaban por separado los consentimientos que correspondan.

Versión 1.3. Fecha de vigencia: 12 de noviembre de 2026. Se recaba una nueva aceptación o constancia de lectura cuando corresponda. Las aceptaciones y constancias anteriores se conservan asociadas a sus versiones.